

Análise Cronológica Detalhada do Caso Jurídico

Para fornecer uma análise exaustiva, organizamos os eventos cronologicamente, detalhando as ações, os fundamentos legais, as irregularidades, as intenções das partes, os mecanismos legais de defesa disponíveis e uma análise pormenorizada de cada etapa.

1. Antecedentes e Acordo de Dívida

- **08/2019 a 12/2019:** A Centenário Unipessoal, Lda. presta serviços de limpeza a Nuno Miguel Silva em Lisboa, originando uma dívida de €20.761,00 (faturas nºs D/2297, D/2366, D/2425, D/2440, D/2493). A intenção da Centenário Unipessoal, Lda. é obter o pagamento pelos serviços prestados.
- **01/2020 a 03/2020:** A Centenário Unipessoal, Lda. presta serviços de limpeza à Lisbon Experience - Administração de Imóveis, Lda. na Rua Ruben Leitão, nº 19, em Lisboa, originando uma dívida de €11.094,00 (faturas nºs 14/4, 14/5, 14/6). Novamente, a intenção da Centenário Unipessoal, Lda. é receber o pagamento pelos serviços prestados.
- **09/12/2021:** Celebração do "Acordo de Transmissão, Confissão, Pagamento de Dívida e Termo de Fiança".
 - **Ações:**
 - A Centenário Unipessoal, Lda. aceita que a dívida de Nuno Miguel Silva seja transmitida para a Lisbon Experience. Esta ação visa consolidar a obrigação de pagamento na Lisbon Experience, simplificando a cobrança.
 - A Lisbon Experience confessa a dívida total de €31.855,00 e assume a obrigação de pagamento. A confissão reforça a posição da Centenário Unipessoal, Lda. como credora.
 - Filipe Jose Rodrigues Delgado assume a posição de fiador da Lisbon Experience pelo pagamento integral da dívida. O termo de fiança visa garantir o pagamento em caso de incumprimento da Lisbon Experience.
 - É estabelecido um plano de pagamento em 32 prestações mensais e sucessivas de €995,47, com a primeira prestação a ser paga até 30/12/2021. O plano de pagamento parcelado visa facilitar o cumprimento da obrigação.
 - **Fundamentos:**
 - Transmissão de dívida: Artigos 581º e seguintes do Código Civil Português (CC), permitindo a transferência da obrigação de um devedor para outro, com o consentimento do credor.
 - Confissão de dívida: Artigo 352º do CC, reconhecendo a existência da obrigação e facilitando a sua prova em juízo.

- Fiança: Artigo 627º do CC, estabelecendo uma garantia pessoal para o cumprimento da obrigação.
- **Intenções:**
 - Centenário Unipessoal, Lda.: Consolidar a dívida e obter garantia de pagamento.
 - Nuno Miguel Silva: Transferir a sua dívida para a Lisbon Experience.
 - Lisbon Experience: Assumir a dívida e obter um plano de pagamento faseado.
 - Filipe Jose Rodrigues Delgado: Garantir o pagamento da dívida da Lisbon Experience.
- **Falta de Pagamento:** A Lisbon Experience não cumpriu o plano de pagamento, configurando incumprimento contratual. A Centenário Unipessoal, Lda. adquire o direito de exigir o pagamento coercivamente.

2. Processo Executivo nº 23142/22.7T8LSB

- **04/10/2022:** Início do processo executivo nº 23142/22.7T8LSB, instaurado pela Centenário Unipessoal, Lda. para cobrança da dívida.
 - **Ação:** A Centenário Unipessoal, Lda. intenta ação executiva.
 - **Fundamento:** Artigo 703º do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece os títulos executivos que podem servir de base à execução.
 - **Intenção:** Cobrar a dívida através de meios judiciais, recorrendo à execução patrimonial dos devedores.
- **16/03/2023:** O Tribunal de 1ª instância profere despacho liminar (referência 419855940 no Citius) a declarar a inexistência de título executivo e a indeferir liminarmente o requerimento executivo.
 - **Ação:** O tribunal indefere liminarmente o requerimento executivo.
 - **Fundamento:** Artigo 726º, nº 2, alínea a) do CPC, que permite o indeferimento liminar do requerimento executivo por falta ou insuficiência do título executivo.
 - **Motivo:** O tribunal considerou que o acordo de transmissão de dívida não continha os requisitos legais para servir como título executivo, nomeadamente a autenticação das assinaturas das partes.
 - **Consequências:** Obstaculização do prosseguimento da execução nesta fase.
- **12/04/2023:** A Centenário Unipessoal, Lda. apresenta Recurso de Apelação para o Tribunal da Relação de Lisboa (referência 35654164 no Citius) da decisão que declarou o título executivo inválido.
 - **Ação:** A Centenário Unipessoal, Lda. interpõe recurso.
 - **Fundamento:** Artigos 627º e seguintes do CPC, que regulamentam o direito ao recurso.

- **Intenção:** Obter uma decisão favorável do Tribunal da Relação, que valide o acordo de transmissão de dívida como título executivo, permitindo o prosseguimento da ação executiva.
- **21/04/2023:** O Tribunal de 1ª instância profere despacho (referência 425248302 no Citius) a ordenar a citação dos executados, incluindo para os termos do recurso de apelação.
 - **Ação:** O tribunal ordena a citação dos executados.
 - **Fundamento:** Artigo 641º, nº 7 do CPC, que determina a citação dos executados para os termos do recurso.
 - **Intenção:** Dar conhecimento aos executados da pendência da ação e do recurso, permitindo-lhes apresentar defesa.
- **04/07/2023:** Citação pessoal do executado em terceira pessoa, nos termos do art.º 232º do CPCivil.
 - **Ação:** Citação realizada por agente de execução, entregando a nota de citação a pessoa diversa do citando.
 - **Fundamento:** Artigo 232º do CPC, que regula a citação por transmissão da nota de citação a terceiro.
 - **Irregularidade Potencial:** A validade desta citação depende do cumprimento dos requisitos legais do artigo 232º do CPC, nomeadamente a presunção de que a pessoa que recebeu a nota a entregará ao citando.
- **30/06/2023:** Cópia da citação inserida na plataforma Citius (referência 36425114 no Citius), sem inclusão dos termos do recurso apresentado pela exequente.
 - **Ação:** Agente de Execução insere cópia da citação no processo eletrónico.
 - **Irregularidade:** Incumprimento do despacho de 21/04/2023, que ordenava a citação dos executados também para os termos do recurso. Esta omissão pode constituir uma nulidade da citação, por omissão de um ato que a lei prescreve (artigo 195º do CPC).
- **04/07/2023:** A Agente de Execução tenta notificar o Requerente de que o havia citado em terceira pessoa (referência 36454886 no Citius).
 - **Ação:** Agente de Execução tenta notificar o executado da forma como a citação foi realizada.
 - **Intenção:** Informar o executado de que, apesar de a citação ter sido entregue a terceiro, se considera citado para todos os efeitos legais.
- **16/10/2023:** A Agente de Execução, Luisa Santos, notifica as partes do término da Fase 1 do processo executivo.
 - **Ação:** Agente de Execução notifica as partes do fim da primeira fase do processo.
 - **Intenção:** Informar as partes sobre o andamento do processo.
- **29/01/2024:** Nuno Miguel Silva Duarte associa-se ao processo executivo,

alegando que só recentemente teve conhecimento do mesmo, na sequência de diligências de penhora.

- **Ação:** Nuno Miguel Silva Duarte constitui mandatário e intervém no processo.
- **Fundamento:** Artigo 58º do CPC, que estabelece a obrigatoriedade de constituição de mandatário.
- **Alegação:** Nuno Miguel Silva Duarte alega que não foi regularmente citado, só tendo tido conhecimento da ação executiva com as diligências de penhora, o que o impede de exercer o seu direito de defesa em tempo útil.
- **Mecanismos legais de defesa:** Arguir a nulidade da citação (artigo 191º do CPC) e/ou a falta de citação (artigo 188º do CPC). Deduzir oposição à execução (embargos de executado) com fundamento na inexistência de título executivo válido (artigo 729º do CPC).

3. Processo de Injunção nº 33934/23.4YIPRT

- **26/04/2024:** A Centenário Unipessoal, Lda. interpõe uma injunção contra Nuno Miguel Silva.
 - **Ação:** A Centenário Unipessoal, Lda. inicia um procedimento de injunção.
 - **Fundamento:** Regime Jurídico dos Procedimentos de Injunção, aprovado pelo Decreto-Lei nº 269/98, de 1 de setembro.
 - **Intenção:** Obter um título executivo para cobrança da dívida de forma mais célere.
- **07/07/2023:** É aposta fórmula executória à injunção, face à não oposição de Nuno Miguel Silva no prazo legal.
 - **Ação:** A injunção adquire força de título executivo.
 - **Fundamento:** Artigo 14º do Regime Jurídico dos Procedimentos de Injunção.
 - **Consequências:** A Centenário Unipessoal, Lda. pode usar a injunção como título executivo para instaurar uma ação executiva contra Nuno Miguel Silva.

4. Outras Diligências

- A Agente de Execução realizou diversas consultas e diligências, incluindo:
 - Consultas ao Registo Informático de Execuções (sem sucesso).
 - Consultas à base de dados da DGCI (Trabalho dependente; Categoria B; imóveis).
 - Consultas à base de dados da Segurança Social (entidade patronal).
 - Consulta à base de dados da CGA (sem informação).
 - Consulta à base de dados do registo predial (identificação de um imóvel urbano e um rústico).
 - Consulta ao Registo Automóvel (sem informação).
 - Consulta ao Banco de Portugal.

- Pedidos de penhora eletrónica de saldos bancários.
- Pedido de levantamento do sigilo fiscal.
- Consulta ao Registo Predial por nº de matriz e descrição predial.
- Publicidade do PER, do PEAP, do PEVE e da insolvência (sem resultados).
- Consulta à Lista Pública de Execuções (sem resultados).
- Pesquisa no Portal BASE (Contratos Públicos Online) (sem resultados).
- Publicação de Atos Societários.

5. Análise Detalhada das Falhas e Irregularidades

● No Processo Executivo nº 23142/22.7T8LSB:

- **Falta de título executivo válido:** O tribunal de 1ª instância considerou o acordo de transmissão de dívida inválido como título executivo, o que impede, em princípio, o prosseguimento da execução. A Centenário Unipessoal, Lda. recorreu desta decisão, mas até que o Tribunal da Relação decida, a execução encontra-se numa situação de incerteza.
- **Nulidade da citação:** A citação de Nuno Miguel Silva Duarte pode ser considerada nula, pois o despacho que a ordenou (21/04/2023) determinava que a citação fosse feita tanto para os termos da execução quanto para os termos do recurso, o que não foi cumprido. A não inclusão dos termos do recurso na citação é uma irregularidade que pode prejudicar o direito de defesa do executado. Além disso, a citação pessoal em terceira pessoa, se não tiver cumprido os requisitos do art.º 232º do CPC, também pode ser considerada nula. A nulidade da citação, se confirmada, pode levar à anulação dos atos processuais subsequentes.
- **Prosseguimento da execução sem título válido:** A Agente de Execução prosseguiu com diligências de penhora mesmo após a decisão do tribunal de 1ª instância que declarou o título executivo inválido. Esta ação é uma irregularidade grave, pois a execução só pode prosseguir com base em título executivo válido (artigo 703º do CPC). As penhoras efetuadas podem ser anuladas.

● No Processo de Injunção nº 33934/23.4YIPRT:

- **Falta de oposição à injunção:** Nuno Miguel Silva não se opôs à injunção no prazo legal, o que resultou na atribuição de força executiva à mesma. Esta omissão é uma falha processual que pode ter consequências graves, pois a Centenário Unipessoal, Lda. pode usar a injunção como base para uma nova ação executiva.

● Na Disputa sobre o Depósito de Aluguel:

* O não retorno do depósito por parte do responsável pelo apartamento constitui um potencial incumprimento das obrigações do senhorio, previstas no artigo

1041.º do Código Civil Português. Ciara S poderá intentar uma ação judicial contra o senhorio para exigir a devolução do depósito, acrescido de eventuais indemnizações por danos.

Esta análise detalhada e cronológica visa fornecer uma compreensão aprofundada dos eventos, das ações tomadas, dos fundamentos legais aplicáveis, das irregularidades identificadas, das intenções das partes e dos mecanismos legais de defesa disponíveis.